

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת צביקה פוגל

4815/25/פ

הצעת חוק כלי הירייה (תיקון – זכאות לרישיון כלי ירייה ללוחם שסיים את שירותו עקב פציעה בפעילות מבצעית), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 11ג בחוק כלי הירייה, התש"ט–1949¹, בסעיף 11ג –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "21 שנים" יבוא "21 שנים; ואולם, הרשות המוסמכת רשאית לתת רישוי לאדם שמלאו לו 18 שנים אך טרם מלאו לו 21 שנים, אם סיים שירות סדיר; בסעיף זה, "שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986², למשך התקופה האמורה בסעיף 15 או 16, לפי העניין, או לתקופה הקצרה מהתקופה האמורה בסעיפים כאמור, אם אותו אדם סיים את שירותו הצבאי בשל פציעה מפעילות מבצעית";

(2) בסעיף קטן (ב), הסיפה החל במילים "בלי לגרוע מהאמור" – תימחק.

דברי הסבר

חוק כלי הירייה קובע כתנאי סף לרישיון לנשק כי הגיל המינימלי של מבקש הרישיון הוא 21, אלא אם קבע השר בהסכמת הוועדה לביטחון לאומי נסיבות מיוחדות שבהן הגיל המינימלי יהיה 18. עוד קובע הסעיף כי נסיבה רלוונטית היא מי שהשלים את שירותו הסדיר כהגדרתו בחוק שירות ביטחון. מטרת הצעת החוק לאפשר ללוחם ששוחרר לפני תום השירות כהגדרתו בחוק בשל פציעה עקב מילוי תפקידו, יהיה זכאי לרישיון, על מנת למנוע את העוול של לוחמים שנפצעו בפעולות לחימה, וביתר שאת במלחמת חרבות ברזל, ובשל כך סיימו את שירותם מוקדם ונמנעת מהם האפשרות לקבל רישיון להגן על עצמם ועל סביבתם.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יצחק קרויזר (4813/25/פ). הצעת החוק זוהי לפ/4813 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 143.

² ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.